MANDAMIENTOS
Nº 1078

J.C y C. Nº 9
Expte. Nº 41481/99

09 JUN 2022

## MANDAMIENTO DE CONSTATACION

**Nro. 10**

---El Sr. Oficial de Justicia que en turno corresponda, tan pronto reciba el presente procederá a diligenciar, constituyéndose en el domicilio real del inmueble sito en **la Primera Sección Rural "LOMAS" (hoy zona urbanizada), individualizado como Lotes Nº 15 a 20, de la Manzana "D" de esta ciudad de Corrientes, identificado bajo al Folio Real Matrícula N°3964 Capital A, de la firma Constructora Evisa S.A.,**

CPN Federico R. Diarte

Pide fecha con 5 ds de antelación

INICIADO EL 16 JUN 2022
MANDAMIENTO Nº 1078
EXPTE. Nº 41481
JUZGADO: C y C 9

*lo dispuesto precedentemente, LIBRESE oficio a la Dirección General de Catastro, a los efectos de solicitar planos de mensuras de los inmuebles de referencia. Procédase a la confección y diligenciamiento del mismo por Secretaría, por correo electrónico institucional, haciéndose saber que rige lo previsto por el art. 273 inc.8 L.C.Q. NOTIF. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DRA. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ - JUEZ - ;*

Escaneado con CamS

*Provincia de Corrientes*
*Poder Judicial*

MAN 1078/22

"NRO DE MAND DEL JUZG (10) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

FORM. N° 01
MDTO. N° 1078

A la Sra. Directora de la Dirección General
De Mandamientos y Notificaciones
Dra. Raquel Monzón Gramajo
S / D.

Al recibir el presente mandamiento cumplo en informar a Ud. que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes (Acdo N° 27/17 pto. 14; Anexo), y conforme a la naturaleza del presente mandamiento, se advierte:

Se marcara con una "x" lo que no se cumplimenta.

| Artículos | | Recaudos – Facultades | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Art. 60 | Inc a) | Tribunal de origen | | ------- |
| | | Número asignado por el tribunal de origen | | -------- |
| | | Número de Expediente | | -------- |
| | Inc b) | Nombre de la Persona | | -------- |
| | | Calle y Número del domicilio | | X |
| | | Carácter del domicilio | | -------- |
| | | Individualización del domicilio (local, dpto, oficina, barrio cerrado) | | X |
| | Inc c) | Sumas de dinero en letras y números | | -------- |
| | Inc d) | Transcripción del auto ordenatorio | | -------- |
| | Inc e) | Facultades del Oficial de Justicia | Allanar domicilio | X |
| | | | Requerir auxilio fuerza pública | X |
| | | | Requerir servicio de cerrajero | X |
| | | | Remover obstáculos | X |
| | | Facultades del Interviniente | Denunciar domicilio | ------- |
| | | | Denunciar bienes a embargo | -------- |
| | | | Designar o designarse depositario | -------- |
| | | | Individualizar bienes | -------- |
| | | | Sustituir facultades | X |
| Art. 61 | Inc a) | N° Mandamiento y sellos del Tribunal | | --------- |
| | Inc b) | Fecha y firma de Mandamientos | | ------- |
| | Inc c) | Enmienda, corrección, testado o interlineados debidamente salvados | | --------- |
| | Inc d) | Espacios en blanco | | -------- |
| | Inc e) | Duplicado concordante al original | | --------- |
| | Inc f) | Adjuntar copias para traslado y documentos debidamente detallados | | X |
| | Inc g) | Consignar con claridad datos relevantes a su validez | | X |
| | Inc h) | Montos consignados coincidan en números y letras | | -------- |

Escaneado con CamS

OBSERVACIONES: DOMICILIO IMPRECISO / SEIS LOTES : : Se consigna *1ra Sección rural - LOMAS " ( hoy zona urbanizada ) , Lotes 15 a 20 de MZA D* – **No se mencionan otros datos de ubicación , calle principal de acceso a los lotes, en tanto se menciona que hoy, dicha zona es " urbanizada ", por ende con nombre de Barrio / calles / numeración o alturas / o identificada como grupo habitacional / etc datos ellos que se omiten.**

COPIAS : Siendo 6 ( seis ) lotes, se adjunta solo 1 ( una ) copia de la manda, y no surge de la misma, que se hallen unidos, sin divisorias.- Por lo cual, en principio, se requeriria una copia del ordenatorio por cada lote en que el oficial de justicia deba constituirse.-

PLANO DE MENSURA : El auto N° 2672, menciona la **mensura 3513 U**, agregada al Expte. Se adjunta a la manda, (con sello del Juzgado y firmada por la Sra Secretaria ), fotocopia de un plano, de lectura dificultosa, por el tamaño diminuto de la tipografia y gráficos.

**A simple vista, no es posible observar el N° de dicha mensura**, fecha, ubicación de los inmuebles, poseedor o propietario, ni demás datos como superficies, medidas, camino o calle principal de acceso o alguna referencia que permita situar los lotes con precisión.-

INDIVIDUALIZACION DE LOS LOTES : No surge de la manda, la facultad para el diligenciante ( Sr Sindico ); de individualizar bajo su responsabilidad los lotes objeto de constatación **( art 99 REDIGEMYN ), por ello , será preciso se adjunte la mensura 3513 U, en un formato legible y de mayor tamaño**, dado que se aportó fotocopia reducida de un plano sin número visible.

Asimismo, se hace constar que si de la lectura del plano no sea posible ubicar los lotes, seria conveniente la intervención de Agrimensor, técnico idóneo a esos fines.

OBJETO : Constatar estado fisico y ocupacional en MZA D de LOTE 15- LOTE 16- LOTE 17- LOTE 18- LOTE 19- LOTE 20. Seis en total.

Art. 60: Mandamiento. Recaudo. Copias: Por cada destinatario se expedirá un mandamiento con copia, salvo que tengan el mismo domicilio. Los mandamientos deberán contener en todos los casos, claramente especificados: a) En el margen izquierdo superior con caracteres notorios y claros, el tribunal, número asignado por el tribunal de origen y número de expediente. b) El nombre de la persona, el de la calle y número donde deba cumplirse la diligencia perfectamente individualizados, haciendo constar entre paréntesis el carácter del domicilio (real, legal, constituido, denunciado, laboral, especial, etc.); Cuando se trate de un edificio de varios pisos y departamentos, condominio, consorcios, deberá indicarse además, el piso, departamento (N° o letra), local u oficina; en el caso de barrios cerrados y complejos habitacionales, por ejemplo: INVICO, BANCO HIPOTECARIO u otros, deberá indicarse, además, barrio, grupo, sector, manzana, lote, casa, número de vivienda y arteria principal de acceso o cualquier otro dato, seña o particularidad que permita identificar el inmueble. c) Las sumas de dinero deberán expresarse en letras y números. d) En todos los casos deberá transcribirse el auto que ordena la medida. e) Deberá contener expresamente las facultades necesarias para el oficial de justicia (allanar domicilio, requerir el auxilio de la fuerza pública, requerir los servicios de cerrajero; remover obstáculos) y para el interviniente (denunciar domicilio, denunciar bienes a embargo, designar o designarse depositario judicial, individualizar bienes y sustituir facultades), conforme a la naturaleza de la medida ordenada. f) Se consignará con claridad todos

Escaneado con CamS

Provincia de Corrientes
Poder Judicial

MAN 1078/22

"NRO DE MAND DEL JUZG (10) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

N° 012226

Corrientes, 30 de Junio de 2022.-

Por recibido. Proveyendo el escrito de fs. 3: Téngaselo por presentado. A lo manifestado y solicitado, estese al informe obrante a fs. 4/5. Atento a la constancia de fs. 2, no se puede determinar la relación con el lote a constatar. Previo a todo trámite, preséntese Plano de Mensura, en mayor tamaño y cuyos datos sean legibles. Notif.-

Dra. Raquel Ma. R. Monzón Gramajo
Directora General
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial – Ctes

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES
EL..... 04 de Julio de 2022..... CONSTE.

Dra. RAQUEL Ma. R. MONZON GRAMAJO
Directora
Dcion. Gral. de Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial- Ctes.

Dr. Vicente A. Gamarra Moro
Secretario
Dirección Gral de Mandamientos y
Notificaciones. Poder Judicial Ctes.

Escaneado con CamS

MANDAMIENTOS
N° 1077

J.C y C. N° 9
Expte. N° 41481/99
Inmueble FRM N°15328

FANIA GRIECO BARRIONUEVO
Abogada Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes

## MANDAMIENTO DE CONSTATACION

**Nro. 09**

---El Sr. Oficial de Justicia que en turno corresponda, tan pronto reciba el presente procederá a diligenciar, constituyéndose en el domicilio real del inmueble sito en **Pje. Bañado Norte, Barrio Apipe, individualizado como lote N°17, de la Manzana 15 "C"** [illegible] **identificado bajo al Folio Real Matrícula N° 15328**

Contador Di Arte, Federico

Pide fecha con 5 ds de antelación

INICIADO EL: 16 JUN 2022
MANDAMIENTO N° 1077
EXPTE. N° 41481
JUZGADO: CYC 9

*por el medio [illegible] **Código Procesal Civil y Comercial (aprobado por Acd. Ext. N°8/21).** Asimismo, previo a lo dispuesto precendentemente, LÍBRESE oficio a la Dirección General de Catastro, a los efectos de solicitar planos de mensuras de los inmuebles de referencia. Procédase a la confección y diligenciamiento del mismo por Secretaría, por correo electrónico institucional, haciéndose saber que rige lo previsto por el art. 273 inc.8 L.C.Q. NOTIF. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DRA. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ - JUEZ - ; DRA. STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO. SECRETARIA.JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 9- CORRIENTES.-*

**--- Se acompaña copia legible del plano de mensura 4147 "U".**

----DADO, FIRMADO Y SELLADO en la Sala de mi Público Despacho, a los ..... días del mes de 06 JUN 2022 de dos mil veinte y dos.----------

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ
Juez Civil y Comercial N° 9

Escaneado con CamS

OBSERVACIONES: DOMICILIO IMPRECISO : Se consigna **PJE BAÑADO NORTE, BARRIO APIPE, LOTE 17 DE MZA 15 C**. No surge con precisión si el término / abreviatura " Pje " , hace referencia a un " PASAJE " o a " PARAJE " . Además, el actual BARRIO APIPE, posee calles con nombres, alturas y por ende numeraciones, datos que se omiten- No se menciona tampoco la calle o camino principal de acceso, o cualquier otra seña o particularidad, que permita al oficial de justicia, ubicarlo con precisión.

PLANO DE MENSURA : Se adjunta a la manda, (con sello del Juzgado y firmada por la Sra Secretaria ), fotocopia de un plano, de lectura dificultosa, por el tamaño pequeño de la tipografia y gráficos. **A simple vista, no es posible observar el N° de lote**, se observa parte del plano, señalado con resaltador .- La fotocopia es borrosa en esa parte.

INDIVIDUALIZACION DEL LOTE : No surge de la manda, la facultad para el diligenciante ( Sr Síndico ); de individualizar bajo su responsabilidad el lote , objeto de constatación ( **art 99 REDIGEMYN ), por ello , será preciso se adjunte la mensura 4147 U, en un formato legible y de mayor tamaño**, dado que se aportó fotocopia reducida.

Asimismo, se hace constar que si de la lectura del plano no sea posible ubicar el lote, seria conveniente la intervención de Agrimensor, técnico idóneo a esos fines.

OBJETO : Constatar estado fisico y ocupacional en MZA 15 C , el LOTE 17-

Art. 60: Mandamiento. Recaudo. Copias: Por cada destinatario se expedirá un mandamiento con copia, salvo que tengan el mismo domicilio. Los mandamientos deberán contener en todos los casos, claramente especificados: a) En el margen izquierdo superior con caracteres notorios y claros, el tribunal, número asignado por el tribunal de origen y número de expediente. b) El nombre de la persona, el de la calle y número donde deba cumplirse la diligencia perfectamente individualizados, haciendo constar entre paréntesis el carácter del domicilio (real, legal, constituido, denunciado, laboral, especial, etc.); Cuando se trate de un edificio de varios pisos y departamentos, condominio, consorcios, deberá indicarse además, el piso, departamento (N° o letra), local u oficina; en el caso de barrios cerrados y complejos habitacionales, por ejemplo: INVICO, BANCO HIPOTECARIO u otros, deberá indicarse, además, barrio, grupo, sector, manzana, lote, casa, número de vivienda y arteria principal de acceso o cualquier otro dato, seña o particularidad que permita identificar el inmueble. c) Las sumas de dinero deberán expresarse en letras y números. d) En todos los casos deberá transcribirse el auto que ordena la medida. e) Deberá contener expresamente las facultades necesarias para el oficial de justicia (allanar domicilio, requerir el auxilio de la fuerza pública, requerir los servicios de cerrajero; remover obstáculos) y para el interviniente (denunciar domicilio, denunciar bienes a embargo, designar o designarse depositario judicial, individualizar bienes y sustituir facultades), conforme a la naturaleza de la medida ordenada. f) Se consignará con claridad todos los datos en cuanto sean relevantes a los efectos de su validez. En todos los casos su contenido estará de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial y por el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes.

Art. 61: Mandamientos. Ingreso: Recepcionados los mandamientos, previo a la distribución de tareas, deberán verificarse: a) La asignación del número de mandamiento por el tribunal; y sellos respectivos b)

Escaneado con CamS

*Provincia de Corrientes*
*Poder Judicial*

Que estén fechados y firmados por los señores jueces y/o secretarios; c) Que toda enmienda, corrección, testado y/o interlineado estén debidamente salvados por el juez o secretario; d) Que no contenga espacios en blanco; e) Que los duplicados concuerden con sus originales; f) Que se adjunten los documentos y/o escritos de las copias para traslado, las que deben detallarse en el texto del mandamiento. g) Que se consignen con claridad todos los datos en cuanto sean relevantes a los efectos de su validez. h) Que los montos consignados en números coincidan con los consignados en letras. Los mandamientos que no cumplimenten con los requisitos mencionados y los establecidos en el artículo 60 del presente reglamento, serán devueltos al tribunal de origen dejando constancia de los motivos que ocasionaron esta medida.

Corrientes 24 de junio de dos mil veintidos

Dra. CAROLINA MARTA BOFILL
Oficial de Justicia
PODER JUDICIAL - CTES.

Escaneado con CamS

*Provincia de Corrientes*
*Poder Judicial*

MAN 1077/22

"NRO DE MAND DEL JUZG (09) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

N° 012225 Corrientes, 30 de Junio de 2022.-

Por recibido. Proveyendo el escrito de fs. 3: Téngaselo por presentado. A lo manifestado y solicitado, estese al informe obrante a fs. 4/5. Previo a todo trámite, preséntese Plano de Mensura N°4147 "U" en mayor tamaño y cuyos datos sean legibles. Notif.-

**Dra. Raquel Ma. R. Monzón Gramajo**
**Directora General**
**Mandamientos y Notificaciones**
**Poder Judicial – Ctes**

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES
EL..... 04 de Julio de 2022..... CONSTE.

Dra. RAQUEL Ma. R. MONZON GRAMAJO
Directora
Dcion. Gral. de Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial- Ctes.

**Dr. Vicente A. Gamarra Moro**
**Secretario**
**Dirección Gral de Mandamientos y Notificaciones. Poder Judicial Ctes.**

Escaneado con CamS